



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/709/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

המבקשת:

שוובל פנינה

באמצעות ב"כ: עו"ד שחר בוטון
החשמונאים 90, תל אביב - יפו
טל': 03-6242444 פקס: 03-6241519

נגד

המשיבים:

1. **אבלס יצחק**
2. **אבלס גילה**

שמואל הנביא 7, בני ברק

החלטה

1. לפניי בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיבים בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן על ידי ביום 5.3.2020, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, בתביעה שמספרה 6/160/2020.
2. הבקשה הועברה לטיפול בהתאם להחלטת כבוד השופט ג' הימן מבית משפט השלום בתל אביב - יפו, מיום 5.11.2020 (ה"פ 57256-07-20).
3. בהחלטה מיום 23.11.2021 הורתי למשיבים ליתן תגובתם בכתב וקבעתי מועד לדיון בבקשה ליום 7.1.2021.
4. ביני וביני, הודיע בא כוח המבקשת כי המבקשת הלכה לבית עולמה.
5. בהחלטה מיום 29.12.2020 נעתרתי לבקשת בא כוח המבקשת ליתן בידו ארכה בת 30 ימים לקבלת צו ירושה בעניין עזבון המבקשת המנוחה.
6. ביום 1.2.2021 הודיע בא כוח המבקשת, כי טרם ניתן צו ירושה וכי מבוקש שיינתן צו מניעה ארעי האוסר על המשיבים לבצע עבודות בניה ברכוש המשותף בבית המשותף ברחוב שמואל הנביא 7 בבני ברק, בהתאם להוראות פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/709/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם להלכה הפסוקה, עזבון אינו יכול לשמש חליף לבעל דין שנפטר, משאינו אישיות משפטית נפרדת (ראו, רע"א 6590/10 **עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון**, פורסם ב"נבו" (28.5.2012); רע"א 4197/19 **קסום נ' חסן**, פורסם ב"נבו" (9.9.2019)). אין אף די ביורשיו הפוטנציאליים של בעל הדין שנפטר. לצורך המשך בירור התביעה, נדרש חליף אחר - מי שהוסבה אליו זכותו (או חבותו) של בעל הזכות (או החבות) מכוח חוק (למשל: מנהל עזבון, יורש, נאמן בפשיטת רגל וכו') - אשר יבוא במקום בעל הדין שנפטר ויעמוד בדין תחתיו (ראו גם: ע"א 1893/15 **עזבון המנוחה עסמאת בהאי אול נ' הכנס הלאומי רוחני של הבאהים של ארה"ב סניף ישראל**, פורסם ב"נבו" (22.2.2016)).
8. בהעדר חליף אשר בא במקום המבקשת המנוחה, אין בידי לדון בבקשה דנן, לרבות בבקשה למתן צו מניעה ארעי, אשר אף הוגשה שלא בהתאם להוראות הדין. בתוך כך, הנני להורות לבא כוח המבקשת להגיש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין הודעתו בכתב בדבר זהות החליף שיעמוד תחת המבקשת בדין. זאת, בתוך 60 ימים מהיום.
9. התיק יובא לעיוני עם קבלת הודעת בא כוח המבקשת או בחלוף המועד לעשות כן, לפי המוקדם.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשפ"א, 4 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה